

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4127/2543

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
บริษัทอินเตอร์กราวด์ เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448, มาตรา 797, มาตรา 887 วรรคสอง

พ.ร.บ.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2497 มาตรา 38

พ.ร.บ. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย มาตรา 38 กำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกเป็นผู้กระทำการในนาม ขององค์การโทรศัพท์ และเป็นตัวแทนขององค์การโทรศัพท์ ดังนั้น วันที่ถือว่าโจทก์ทราบคือวันที่ผู้อำนวยความสะดวกรู้ถึง การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่ผู้อำนวยความสะดวกจะตั้งตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ การที่ บ. หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพย์สินของโจทก์ มอบอำนาจให้ ค. ไปแจ้งความ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่วางไว้ตามปกติเท่านั้น มิใช่เป็นผู้กระทำแทนผู้อำนวยความสะดวกของโจทก์เฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมายในลักษณะตัวการตัวแทนตาม ป.พ.พ. มาตรา 797 อันถือว่ากิจการทุกประการ ที่ บ. กระทำไปเป็นการกระทำของผู้อำนวยความสะดวกของโจทก์ เมื่อผู้อำนวยความสะดวกของโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก บ. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2538 และโจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2538 ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคสอง โจทก์จะมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัย คำจนได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น เมื่อ

กรมธรรม์ประกันภัยระบุนความรับผิดชอบบุคคลภายนอกใน ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ว่าผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบส่วนแรก 10,000 บาท ต่อครั้ง/ทุกครั้ง จึงต้องหักเงิน
จำนวนนี้ออกจากค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดเสียก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๗๙๗,๘๙๗ บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๗๔๒,๒๓๑ บาท นับถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ทราบถึงเหตุละเมิดและตัวผู้ต้องรับผิดชอบตั้งแต่
โจทก์มอบหมายให้ นายคงวิทย์ จันทนานนท์ ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๓๗ เมื่อนับถึงวันฟ้องแล้วเกินหนึ่งปี คดีจึงขาดอายุความ ค่าเสีย
หายโจทก์ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยจำเลยที่ ๑
ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนแรกในอัตราร้อยละ ๑๐ หรือไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน ดังนั้น ถ้าจำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบจะต้องหักด้วยค่า
เสียหายส่วนแรกนี้ก่อน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน ๗๔๒,๒๓๑
บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗
จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้อง ไม่เกินจำนวน ๕๕,๖๖๖ บาท
และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ ๑ รับจ้างการไฟฟ้า นครหลวงก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของสถานีต้นทางพระนครเหนือ ที่ถนนจรัลสนิทวงศ์ จำเลยที่ ๒ เป็นผู้รับประกันภัยค่าจ้างการทำงานของ จำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ ดำเนินการขุดเจาะถนนบริเวณสี่แยกบางพลัด ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้ท่อร้อยสายเคเบิลโทรศัพท์ที่มีท่อพีวีซีหุ้มอยู่ ซึ่งฝังอยู่ ใต้ดินและวางขนานไปกับแนวท่อร้อยสายเคเบิลโทรศัพท์ ใต้ดินชนิดหุ้มด้วย คอนกรีตของโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมท่อร้อยสาย เคเบิลโทรศัพท์และอุปกรณ์ให้ใช้การได้ดีดังเดิมและยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๘

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า ฟ้องของโจทก์ ขาดอายุความหรือไม่ จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ตามหนังสือมอบอำนาจที่นายบุญช่วย น้อยจริง หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษามอบอำนาจช่วงให้ นายคงวิทย์ จันทนานนท์ แจ้ง ความเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๗ ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.๑๒ เป็นการกระทำแทนผู้อำนวยการของโจทก์ จึงต้องถือว่าโจทก์รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันดังกล่าว สำหรับเอกสารหมาย จ.๑๔ ที่นายบุญช่วย มีถึงผู้อำนวยการของโจทก์ เป็นเพียงหนังสือรายงาน ความคืบหน้า ต่อผู้อำนวยการของโจทก์เท่านั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตาม พ.ร.บ. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓๘ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้กระทำการในนามของ องค์การโทรศัพท์ฯ และเป็นตัวแทนของ องค์การโทรศัพท์ฯ ดังนั้น วันที่ถือว่าโจทก์ ทราบคือวันที่ผู้อำนวยการรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่ผู้อำนวยการจะตั้งตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ ก็ไม่ต้องรายงานหรือ ขอดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อผู้อำนวยการอีก แต่ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อ

บังคับที่คณะกรรมการบริหารกิจการของโจทก์กำหนด เพราะผู้อำนวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของโจทก์ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว และเนื่องจากผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารกิจการของโจทก์ ตามมาตรา ๓๓ (๒) จึงให้ผู้อำนวยการมีอำนาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโจทก์ โดยไม่แย้งหรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้ การที่นายบุญช่วยหัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพย์สินของโจทก์มอบอำนาจให้นายคงวิทย์ ไปแจ้งความตามเอกสารหมายเลข จ.๑๒ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไว้เป็นการล่วงหน้าเท่านั้น ผู้อำนวยการของโจทก์จะไม่มีทางทราบถึงการละเมิดว่าเกิดขึ้น ณ ที่ใด เว้นแต่จะมีการรายงานไปตามขั้นตอน ดังจะเห็นได้จากเอกสารหมายเลข จ.๑๔ เป็นหนังสือของนายบุญช่วยขออนุมัติดำเนินคดีและยึดเงินทดรองจ่าย ดังนั้น การแจ้งความของนายบุญช่วยหัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่วางไว้ตามปกติเท่านั้น มิใช่เป็นผู้กระทำแทนผู้อำนวยการของโจทก์เฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมายในลักษณะตัวการตัวแทนตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๙๗ อันถือว่ากิจการทุกประการที่นายบุญช่วยกระทำไปเป็นการกระทำของผู้อำนวยการของโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า ผู้อำนวยการของโจทก์รู้ถึงการทำการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้สินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๗ เมื่อผู้อำนวยการของโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนจากนายบุญช่วย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๘ และโจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๘ ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความหนึ่งปีตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่า จำเลยที่ ๒ จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ เพียงใด เห็นว่า ความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ เป็นความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยคำจูน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๘๘๗ วรรคสอง บัญญัติว่า "บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทน เช่นว่านี้อาจจะคิดเกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้อง

ใช้ตามสัญญา นั้นได้ไหม?" ตามบทบัญญัติดังกล่าว เห็นได้ว่าโจทก์จะมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ ๒ ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น เมื่อกรรมธรรม์ประกันภัยระบุความรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายแก่ทรัพย์สินว่าผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบส่วนแรก ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง/ทุกครั้ง จึงต้องหักเงินจำนวนนี้ออกจากค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดเสียก่อน ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ จะยกขึ้นอ้างแก่โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้ นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๗๔๒,๒๓๑ บาท แก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบใน เงินจำนวนดังกล่าวด้วยเป็นเงิน ๗๓๒,๒๓๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๓,๐๐๐ บาท แทนโจทก์.

(ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-ผล อนุวัตรนิติการ-วิเทพ ศิริพากย์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายสมเกียรติ เจริญสวรรค์

ศาลอุทธรณ์ - นางคำนวณ เทียมสอาด

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ